

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1429/2537

บริษัท พนาและวรรณะ จำกัด
นาย สุจินต์ ทับไทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคสาม, มาตรา 574

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า เมื่อมีการเลิกสัญญาเพราะผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะมีสิทธิรับเงินที่ผู้ให้เช่าซื้อรับไว้และกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อเท่านั้น ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างก่อนสัญญาเลิกกันคงเรียกได้เพียงค่าที่จำเลยใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตลอดเวลาที่ครอบครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรค 3 และค่าเสียหายเพราะเหตุอื่นที่จำเลยต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าเสียหายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินโดยชอบ แม้คำฟ้องของโจทก์จะระบุมาเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้าง แต่ตามคำบรรยายฟ้องกล่าวว่า การที่จำเลยผิดนัดผิดสัญญาต่อโจทก์จนโจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถที่เช่าซื้อกลับคืน ทำให้โจทก์เสียหายคือจำเลยครอบครองใช้รถของโจทก์โดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เป็นเงิน 58,053 บาท จึงพอถือได้ว่าโจทก์ได้เรียกค่าเสียหายฐานใช้รถของโจทก์ตลอดเวลาที่จำเลยยังครอบครองอยู่ ศาลยอมพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ประจำรถยนต์ และยางอะไหล่จากโจทก์ ในวันเดียวกันจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ถึงงวดวันที่ 15 มกราคม 2532 หรืองวดที่ 10 หลังจากนั้นไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์อีกเลยจนกระทั่งวันที่ 25 สิงหาคม 2532 โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อ กลับคืนมา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากจำเลยที่ 1 ครอบครองใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อในระหว่างผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 หรืองวดที่ 11 ถึงงวดวันที่ 15 สิงหาคม 2532 หรืองวดที่ 17 คิดคำนวณเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ 58,053 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 65,309 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 58,053 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 574 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า เมื่อมีการเลิกสัญญาเพราะผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะมีสิทธิรับเงินที่ผู้ให้เช่าซื้อรับไว้และกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าซื้อเท่านั้น ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนสัญญาเลิกกันอีกได้ โจทก์คงเรียกอีกได้เพียงค่าที่จำเลยที่ 1 ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อตลอด

เวลาที่ครอบครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรค 3 และค่าเสียหายเพราะเหตุอื่นที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากค่าเสียหายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์โดยชอบ อย่างไรก็ตาม แม้คำฟ้องของโจทก์จะเรียกร้องโดยระบุมาเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้าง แต่ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์ก็กล่าวว่า การที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดผิดสัญญาต่อโจทก์จนโจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืน ทำให้โจทก์เสียหาย คือจำเลยที่ 1 ครอบครองใช้รถยนต์ของโจทก์โดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวด ที่ 11 ถึงงวดที่ 17 เป็นเงิน 58,053 บาท จึงพอถือได้ว่าโจทก์ได้เรียกค่าเสียหายฐานใช้รถยนต์ของโจทก์ตลอดเวลาที่จำเลยที่ 1 ยังครอบครองอยู่ศาลยอมพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายได้ เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าโจทก์ได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาซึ่งราคาค่าเช่าซื้อรถยนต์ย่อมบวกค่าเช่าด้วยมีราคาสูงกว่าราคาขายด้วยเงินสดมากจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ไปแล้วเป็นเงิน 85,053 บาท การที่โจทก์เรียกค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระนับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดจนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญา และยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนเป็นเงิน 58,053 บาท ศาลฎีกาเห็นว่าสูงเกินไป เห็นสมควรลดค่าเสียหายลงเป็นเงิน 25,500 บาทซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบ

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 25,500 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ